SOMMAIRE

I. INTRODUCTION 4

II. OBJECTIFS DES PRESENTES LIGNES DIRECTRICES 5

III. LES AIPD: EXPLICATION DU REGLEMENT 7

A. SUR QUOI PORTE UNE AIPD? UNE OPERATION DE TRAITEMENT UNIQUE? UN ENSEMBLE D'OPERATIONS DE TRAITEMENT SIMILAIRES? 8

B. QUELLES SONT LES OPERATIONS DE TRAITEMENT QUI REQUIERENT UNE AIPD? SAUF CAS EXCEPTIONNEL, TOUTES CELLES QUI SONT «*SUSCEPTIBLES D'ENGENDRER UN RISQUE ELEVE*». 9

a) Quand une AIPD est-elle obligatoire? Lorsque le traitement est «susceptible d'engendrer un risque élevé». 9

b) Quand une AIPD n'est-elle pas nécessaire? Lorsque le traitement n'est pas «susceptible d'engendrer un risque élevé» ou qu'une AIPD similaire existe déjà ou que le traitement a été autorisé avant mai 2018 ou qu'il a une base juridique ou encore qu'il figure dans la liste des opérations de traitement qui ne requièrent pas d'AIPD. 15

C. ET QU'EN EST-IL DES OPERATIONS DE TRAITEMENT DEJA EXISTANTES? UNE AIPD EST NECESSAIRE DANS CERTAINS CAS. 15

D. COMMENT EFFECTUER UNE AIPD? 16

a) Quand convient-il d'effectuer une AIPD? Préalablement au lancement du traitement. 16

b) Qui est tenu d'effectuer l'AIPD? Le responsable du traitement, avec le DPD et les sous-traitants. 17

c) Quelle est la méthodologie à suivre pour effectuer une AIPD? Différentes méthodologies mais des critères communs. 18

d) Est-il obligatoire de publier l'AIPD? Non, mais la publication d'un résumé peut être de nature à susciter la confiance, et l'AIPD complète doit être communiquée à l'autorité de contrôle en cas de consultation préalable ou sur demande de l'APD. 21

E. QUAND CONVIENT-IL DE CONSULTER L'AUTORITE DE CONTROLE? EN PRESENCE DE RISQUES RESIDUELS ELEVES. 21

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 23

ANNEXE 1 — EXEMPLES DE CADRES EUROPEENS EXISTANTS POUR LA REALISATION D'UNE AIPD 24

ANNEXE 2 — CRITERES D'ACCEPTABILITE D'UNE AIPD 26